

الدراسة النصية

من كتاب التوضيح لمتن التنقيح

للإمام القاضي، صدر الشريعة

عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت: ٧٤٧ هـ)

وتشتمل على دراسة:

من أول كتاب القياس إلى أول فصل في دفع العلل المؤثرة.

للفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون

المذهب الحنفي

(الركن الرابع) في القياس^(١)

وهو: (تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة) أي: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع.
والمراد بالأصل: المقيس عليه. والفرع: المقيس.
وقد قيل عليه: إن التعديّة توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل.
وهذا باطل؛ لأنّ التعديّة في اصطلاح الفقهاء: المعنى الذي ذكرنا.
وأيضاً لا تُشعر بعدم بقاءه في الأصل، بل تشعر بقاءه في الأصل في وضعها اللغوي؛ ألا يرى أن تعديّة الفعل هي أن لا يقتصر على التعلق بالفاعل، بل يتعلق بالمفعول أيضاً كما هو متعلق بالفاعل.
فالمراد هنا: أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكم على الأصل، بل يثبت في الفرع أيضاً.
ولا حاجة إلى أن يقال: تعديّة الحكم المتحد؛ لأنّ التعديّة لا تمكن إلا وأن يكون الحكم متحداً من حيث النوع، وإنما الاختلاف يكون باعتبار المحل.

(١) القياس لغة: مصدر قاس الشيء يقيسه قَيْساً وقِياساً: إذا قَدَّرَه على مثاله. يقال: قاسه به وعليه وإليه قَيْساً وقِياساً واقتاسه. ورجل قِياس، وهو مَقِيس عليه. وقاسه بالمقياس والمقاييس الصحيحة. وللقياس عند علماء اللغة معانٍ، منها:

١- التقدير: يقال: قاس الطبيب قعر الجراحة. أي قَدَّرَها.

٢- المساواة: يقال: فلان لا يقاس بفلان. أي لا يساويه.

وقوله: (لا تُدرَك بمجرد اللغة) احتراز عن دلالة النص^(١)، وذكر هذا القيد واجب؛ لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس.

(وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس، والتعدية حكمه، فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا؛ ليثبت الحكم في الفرع).

ذكر فخر الإسلام - رحمه الله تعالى - أن العلة ركن القياس، والتعدية حكمه، فالركن: ما يتقوم به الشيء، والحكم: هو الأثر الثابت بالشيء.

والمراد: أن الشيء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة، أي العلم بالعلة، ثم التعدية هي أثر القياس.

فالقياس: هو تبين أن العلة في الأصل هذا الشيء؛ ليثبت الحكم في الفرع، فإثبات الحكم في الفرع، وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه. وإنما قلنا: (ليثبت الحكم في الفرع) حتى لو علّل بالعلة القاصرة^(٢) كما هو مذهب الشافعي - رحمه الله - لا يكون هذا التعليل قياساً.

وهذا أحسن من جعل القياس تعدية وإثباتاً للحكم في الفرع؛ لأن إثبات الحكم في الفرع معلل بالقياس، والعلة لا بد وأن تكون خارجة عن

(١) دلالة النص: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في معنى يُدرَك بمجرد فهم اللغة، دون حاجة إلى بحث واجتهاد.

(٢) العلة القاصرة: هي العلة التي يقتصر وجودها على الأصل، ولا تتعداه إلى غيره.

مثل: الرَّمْل في الأشواط الأول من الطواف؛ لإظهار الجَلْد للمشركين.

المعلول^(١)، وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة؛ لتثبت المساواة بينهما في الحكم.

(وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا، لا أنه مثبت له ابتداءً) أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا، فما ذكرنا من إثبات الحكم، فالمراد به هذا المعنى، لا أن القياس مثبت للحكم ابتداءً؛ لأن مثبت الحكم هو الله تعالى، وهذا ما قالوا: إن القياس مظهر للحكم لا مثبت.

(وأصحاب الظواهر نفوه، فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلاً، وبعضهم على أن لا عبرة له في الشرعيات.

لهم: قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} ولما كان الكتاب تبياناً لكل شيء تكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب، والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب.

(وقوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ.

وإن كان المراد القرآن فالتمسك به كما ذكرنا في قوله تعالى: {تبياناً لكل شيء}.

(١) المعلول عند الحنفية هو الحكم.

(وقوله عليه السلام: «فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا»)
لفظ الحديث هكذا: «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى كثرت فيهم
أولاد السبايا فقاسوا» إلخ.

(ولأن العمل بالأصل ممكن، وقد دعينا إليه، قال الله تعالى: {قل لا
أجد في ما أوحى إلي محرماً} أي: دعينا إلى العمل بالأصل، وهو
الإباحة، والبراءة الأصلية، وإنما دعينا إليه بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما
أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً}
الآية، وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالى محرماً لا يكون محرماً، بل
يكون باقياً على الإباحة الأصلية.

(ولأن الحكم حق الشارع، وهو قادر على البيان القطعي، فلم يجز
إثباته بما فيه شبهة.

(وهو تصرف) الضمير يرجع إلى الإثبات أي: إثبات الحكم المذكور
(في حقه تعالى).

(ولأنه طاعة الله تعالى) أي: الحكم الشرعي طاعة الله، والمراد بالحكم
هنا المحكوم به (ولا مدخل للعقل في دركها) كالمقدرات مثل أعداد
الركعات، وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها.

(بخلاف أمر الحرب، وقيم المتلفات، ونحوهما؛ فإن العمل بالأصل
لا يمكن هنا، وهي من حقوق العباد، وهي تدرك بالحس أو العقل).

فقوله: (بخلاف أمر الحرب) جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقاً، فصح ثبوت بعض الأحكام بالقياس. فأجاب بالفرق المذكور.

(وكذا أمر القبلية) أي: يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة الكواكب ونحوهما.

(والاعتبار محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية) اعلم أن النص المتمسك به للقائسين هو قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} والمراد بالاعتبار: الاتعاظ بالقرون الخالية، يدل عليه سياق الآية.

(وقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} محمول على الحرب) أي: إن تمسك بها أحد على صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية، نقول: إنه محمول على أمر الحرب.

(ولنا: قوله تعالى: {فاعتبروا} الآية؛ فإن الاعتبار: رد الشيء إلى نظيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ عام يشمل الاتعاظ، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره، أي: الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره، واشتقاقه من العبور والتركيب يدل على التجاوز والتعدي.

(فيدل على الاتعاظ عبارة، وعلى القياس إشارة) لأن الاتعاظ يكون ثابتاً بطريق المنطوق، مع أن سياق الكلام له، والقياس يكون ثابتاً بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له.

(سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ، لكن يثبت القياس دلالة) أي: ما ذكرنا أنه يدل على القياس إشارة كان على تقدير أن المراد بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره، فالآن نسلم أن المراد بالاعتبار الاتعاظ، ومع ذلك يدل على القياس بطريق دلالة النص التي تسمى فحوى الخطاب.

(وطريقها) أي: طريق دلالة النص في هذه أن الصورة (في النص ذكره الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب، وهو اغترارهم بالقوة والشوكة، ثم أمر بالاعتبار؛ ليكف عن مثل ذلك السبب؛ لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء).

فالحاصل: أن العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه، فكذا في الأحكام الشرعية من غير تفاوت، وهذا المعنى يفهم منه من غير اجتهاد، فيكون دلالة نص لا قياساً حتى لا يكون إثبات القياس بالقياس).

قال الله تعالى في سورة الحشر: {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار}.

فعلى تقدير أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ، معناه: اجتنبوا عن مثل هذا السبب؛ لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء، فلما أدخل فاء التعليل على قوله: {فاعتبروا} جعل القصة المذكورة علة

لوجوب الاتعاظ.

وإنما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية، وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب، حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً إذا كان الحكم الكلي صادقاً، فيكون حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقاً، فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية. وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء، وهي للتعليل، فيكون مفهوماً بطريق اللغة، فيكون دلالة نصاً لا قياساً، فلا يلزم الدور، وهو إثبات القياس بالقياس، ودلالة النص مقبولة اتفاقاً.

وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطاً واجتهاداً.

(ونظيره) أي: نظير القياس، وإنما أورد هذا النظير هنا؛ لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام الشرعية اعتباراً حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية الاعتبار في القياس، وكيفية استنباط العلة.

(قوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة بالحنطة» بالنصب أي: بيعوا الحنطة، ولما كان الأمر للإيجاب - والبيع مباح - يصرف إلى قوله «مثلاً بمثل» أي: يصرف الإيجاب إلى قوله: «مثلاً بمثل» كما في قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} يصرف الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطاً للرهن.

(فتكون هذه الحالة شرطاً، والمراد بالمثل: القدر؛ لأنه روي أيضاً «كيلاً بكيل» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والفضل ربا» أي: الفضل على القدر بأنه فضل خال عن عوض، فحكم النص: وجوب المساواة، ثم الحرمة بناء على فوتها، والداعي إلى هذا الحكم: القدر والجنس؛ إذ بهما تثبت المساواة صورة ومعنى، فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة.

وأيضاً حديث معاذ رضي الله عنه) عطف على قوله: {فاعتبروا}، وحديثه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: بم تقضي؟ قال بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد برأيي. قال عليه السلام: الحمد لله الذي وفق رسول رسولنا لما يرضى به رسولُهُ».

(وقد رويناهما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام) في آخر ركن السنة، وهو: قوله عليه السلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث. وحديث قُبلة الصائم^(١).

(١) وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما سأله عن القُبلة في الصوم: «أرأيت لو تمضمضت». أخرجه الإمام أحمد (٢٨٦/١) رقم (١٣٩)، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القُبلة للصائم (٥٤١/٢) (٢٣٨٥)، والحاكم في مستدركه (٤٣١/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

(وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه) أي: في القياس (أشهر من أن يخفى)^(١).

ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال: (ويكون الكتاب تبياناً بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى، والبيان باللفظ) ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص، يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريقة التبيان.

(وأما قوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس} الآية. فكل شيء يكون في كتاب الله، بعضه لفظاً، وبعضه معنى) فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في الكتاب لفظاً، والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى.

(وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظاً ومعنى) أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب، واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس.

(١) ومن ذلك كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حيث قال له فيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس بأشبهها بالحق.

أخرجه الدارقطني في سننه (٣٦٧/٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب أدب القاضي، ما على القاضي في الخصوم والشهود (٢٤٠/١٤) رقم (١٩٧٩٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٤٩٢/١) رقم (٥٣٥).

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١٦٣/٢): هذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة.

وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط، وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه، وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً، وأن لكل حد مطلعاً، وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل.

وإنكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم، لا يقدر في قياسنا.

(والعمل بالأصل) أي: في الاستصحاب (عمل بلا دليل) لأن وجود الشيء أي: عدمه في زمان لا يدل على بقاءه، فإن الممكنات توجد بعد العدم، وتعدم بعد الوجود.

(و{قل لا أجد} ليس أمراً به) أي: بالعمل بالأصل (بل العمل بالنص) أي: بل هو أمر بالعمل بالنص (وهو {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} فكل ما لم توجد حرمة فيما أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالاً بقوله: {خلق لكم} الآية. ونحن نقول أيضاً بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئاً مما في الأرض بطريق القياس؛ فإنه قياس في مقابلة النص.

(والظن كاف للعمل) جواب عن قوله: فلم يجز إثباته بما فيه شبهة.

(وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه.

ولا يُعمل به) أي بالقياس (فيما لا يدرك بالعقل) وهو جواب عن قوله: ولا مدخل للعقل في دركها.

(فصل في شرطه) أي: شرط القياس

اعلم أن للقياس أربعة شرائط:

أولها: (أن لا يكون حكم الأصل) أي: المقيس عليه (مخصوصاً به) أي بالأصل بنص آخر (كشهادة) خزيمة (والأحكام المخصوصة بالنبي - عليه الصلاة والسلام - كتحليل تسع زوجات).

وأن لا يكون) أي: حكم الأصل (معدولاً عن القياس) هذا هو الشرط الثاني (وهو: إما بأن لا يدركه العقل، كأعداد الركعات. أو يكون مستثنى عن سَنَنِه، كأكل الناسي؛ فإنه ينافي ركن الصوم).

أي: العدول عن القياس بأحد الأمرين: إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي: لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات.

أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي: على طريقته المملوكة، وقاعدته المستمرة، كأكل الناسي، فإنه مستثنى عن سنن القياس، وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف، وإذا كان مستثنى عن سننه لا يصح القياس عليه، فلا يصح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسياً.

(وكتقوم المنافع في الإجارة) فإنه مستثنى عن سَنَنِ القياس (لأنه) أي: التقوم (يعتمد الإحراز، والإحراز يعتمد البقاء، ولا بقاء للأعراض).

وإن منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض - أي: المنافع -

لا شك في استحالة بقائها، فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى.

فإذا كان تقومها مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة.

(وأن يكون المعدى حكماً شرعياً) هذا هو الشرط الثالث، وهو واحد مقيد بقيود كثيرة، وهي هذه: (ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة) أي: الكتاب والسنة والإجماع.

(من غير تغيير إلى فرع) متعلق بالمعدى (هو نظيره) أي: الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم.

(ولا نص فيه) أي: في الفرع.

والمراد نص دال على الحكم المعدى أو عدمه، لا مطلق النص (فلا تثبت اللغة بالقياس) هذا تفريع قوله: حكماً شرعياً، وإنما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعى المعنى، كوضع الفرس والإبل ونحوهما، وقد يراعى المعنى كما في القارورة والخمر، لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع، لا لصحة الإطلاق، حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه، فرعاية المعنى لأولية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ.

(كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى، وهو المخامرة، فلا يطلق على سائر الأشربة؛ لأنه إن أطلق مجازاً فلا نزاع فيه، لكن لا يحمل عليه

مع إرادة الحقيقة، وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب.
وكذا الزنا على اللواطة.

ولا يقال: الذمي أهل للطلاق، فيكون أهلاً للظهار كالمسلم).

هذا تفريع قوله: من غير تغيير (لأن الحكم في الأصل) وهو المسلم (حرمة تنتهي بالكفارة، وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها؛ لعدم صحة الكفارة منه؛ لعدم أهليته لها).

وكذا تعليل الربا بالطعم؛ فإنه يوجب في العدييات حرمة مطلقة، وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي) حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل، وهو الحنطة والشعير والتمر والملح.

ولا يمكن رعاية التساوي في العدييات؛ لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل، والعدييات ليست بمكيلة، والتساوي بالعدد غير معتبر شرعاً.

(ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار) هذا تفريع قوله: إلى فرع هو نظيره (لأنه ليس نظيره؛ لأن عذره دون عذر النسيان).

ولا يصح إن كان في الفرع نص) هذا بيان تفريع قوله: ولا نص فيه (لأنه إن كان موافقاً للنص فلا حاجة إليه، وإن كان مخالفاً له يبطل) والضمائر في قوله: إن كان، وفي قوله: فلا حاجة إليه، وفي قوله: يبطل، ترجع إلى القياس.

(وأن لا يغير) أي: القياس (حكم النص) هذا هو الشرط الرابع (فلا يصح شرطية التملك في طعام الكفارة قياساً على الكسوة؛ لأنها تغير حكم قوله تعالى: {فكفارتهم إطعام عشرة مساكين}).

وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياساً على كفارة القتل، يخالف إطلاق النص.

وكذا السلم الحال قياساً على المؤجل يخالف قوله - عليه الصلاة والسلام - إلى أجل معلوم، وأيضاً لم يعبه أي الشافعي - رحمه الله تعالى - (كما هو في الأصل).

فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين:

أحدهما: أنه مغير للنص. والثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه، بل عدي بنوع تغيير، وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا (إذ في الأصل جعل الأجل خلفاً عن وجود المعقود عليه؛ ليتمكن تحصيله فيه، وهنا أسقط).

فإن قيل: أنتم غيرتم أيضاً قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فإنه يعم القليل والكثير، فخصصتم القليل من هذا النص العام، فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي (بالتعليل بالقدر) أي قلتم: إن علة الربا هي القدر والجنس، والقدر أي: الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفتين، فلا يجري فيه الربا، فهذا التعليل مغير للنص.

(وكذا في دفع القيم في الزكاة) أي: غيرتم النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة» وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة (وفي صرفها إلى صنف واحد) أي: غيرتم النص الدال على صرفها إلى جميع الأصناف، وهو قوله تعالى: **{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}** الآية.

(بالتعليل بالحاجة) أي: قلت: إن العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير، وهذا المعنى موجود في دفع القيم، بل أكمل؛ لأن الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الأشياء التي تمس بها الحاجة إلى دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة، وربما لا يحتاج الفقير إلى ذلك الشيء، بل يحتاج إلى غيره، وقد قلت: عد الأصناف لبيان مواقع الحاجة، والعلة هي دفع الحاجة، فيجوز الصرف إلى صنف واحد توجد فيه الحاجة، فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص.

(وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح) أي: غيرتم النص، وهو قوله تعالى: **{وربك فكبر}** بالتعليل بأن المراد تعظيم الله تعالى، فيجوز بأي لفظ كان، نحو: الله أجل، ونحوه.

(وفي إزالة الخبث بغير الماء) أي: غيرتم النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور» وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتىه واقرصيه، ثم اغسله بالماء».

(قلنا: المراد التسوية بالكيل، وهي لا تتصور إلا في الكثير) لأن المراد

التسوية الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا سواء بسواء، والتسوية المعتبرة شرعاً في المطعومات التسوية بالكيل، وهي لا تتصور إلا في الكثير، فلا نسلم أنه يعم القليل والكثير كما يقال: لا تقتل حيواناً إلا بالسكين، فإن معناه: لا تقتل حيواناً من شأنه أن يُقتل بالسكين إلا بالسكين، فقتل حيوان لا يُقتل بالسكين، كالقملة والبرغوث لا يدخل تحت النهي.

(وإنما كان تغييراً إذا كان الأصل واجباً لعينه، وليس كذلك؛ فإن الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة، وهي مختلفة، فلا بد من جواز دفع القيم) أي: إنما كان التعليل في دفع القيم تغييراً للنص إذا كان الأصل وهو الشاة مثلاً واجباً للفقير لعينه، وليس كذلك.

فإن الزكاة عبادة محضة، لا حق للعباد فيها، وإنما هي حق الله تعالى، لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه، بدلالة النص؛ لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله: {إلا على الله رزقها} ثم أوجب على الأغنياء مالاً مسمى، ثم أمر بأداء تلك المواعيد، وهي الأرزاق المختلفة من ذلك المسمى، ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال، فيكون متضمناً للأمر بالاستبدال، كالسلطان يعد مواعيد مختلفة، ثم يأمر بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده، يكون إذناً بالاستبدال. فكذا هاهنا.

فثبت هناك حكرمان: جواز الاستبدال، وصلاحية عين الشاة لأن تكون مصروفة إلى الفقير.

فالحكم الأول يثبت بدلالة النص.

وأما الحكم الثاني المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة» فقد عللناه بالحاجة؛ فإن الصدقة مع وسخها حلت لهذه الأمة لأجل الحاجة بعد أن لم تكن في الأمم الماضية.

فإذا كانت عين الشاة صالحة للصرف إلى الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة أيضاً بهذه العلة، فالتعليل وقع في هذا الحكم، وليس فيه تغيير النص، بل يكون التغيير في الحكم الأول، وهو ثابت بالنص لا بالتعليل، فيكون تغيير النص بالنص مجتمعاً مع التعليل في حكم آخر ليس فيه تغيير النص، وهذا معنى قول فخر الإسلام - رحمه الله - فصار التغيير مجامعاً للتعليل بالنص لا بالتعليل.

وقد قال أيضاً: فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفاً إلى الفقير بدوام يده حكماً شرعياً في الشاة، فعللناه بالتقويم، وعديناه إلى سائر الأموال. معناه: أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير، قال عليه الصلاة والسلام: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير».

ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى، وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير.

فقوله: (صلاح الصرف) أي: صلاح المحل، وهو عين الشاة - مثلاً - للصرف إلى الفقير، وقوله: (ليصير مصروفاً) علة غائية للصلاح، أي:

صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير، ليصير مصروفاً إليه بدوام يده.

فقوله: (إلى الفقير) يتعلق بالصرف، و(بابتداء اليد) يتعلق بالوقوع، و(ليصير) يتعلق بالصلاح، و(بدوام يده) يتعلق بقوله: مصروفاً، وقوله: (حكماً شرعياً) خبر صار، فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور.

وفي قوله: إن الصدقة واقعة في الابتداء لله، وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه.

وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول.

(وذكر الأصناف لعد المصارف) فإن قوله تعالى: {**إنما الصدقات**} الآية ذكروا أن اللام للعاقبة لا للتملك، وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك، فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر.

وإنما قلنا: إن اللام ليست للتملك؛ لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع؛ لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية، ويراد به الجنس.

وأيضاً في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعاً مستغرقاً، فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين، وهذا غير مراد إجماعاً؛ إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء، بحيث لا يحرم واحد، على أنه إن أريد هذا يبطل مذهب الشافعي

رحمه الله تعالى، وإذا لم يكن الجمع مراداً كان المراد الجنس، فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الأفراد، فتكون اللام للعاقبة لا للتملك الذي يوجب التوزيع على الأفراد، فيكون لعد المصارف.

(والتكبير لتعظيم الله تعالى، فأداء القيمة، وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص).

اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء والعظمة، فإنه جاء عن الأحاديث الإلهية «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فالكبرياء صفة هي لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان، والعظمة بمنزلة الإزار، فالأول أدل على الظهور، والثاني على البطون، فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر، لكننا نقول: قوله تعالى: {**وربك فكبر**} لا يراد به قل: الله أكبر؛ لأنه لو قيل: وربك قل الله أكبر، لا يفيد معنى، فمعناه وربك فعظم، أي: قل أو افعل ما فيه تعظيم الله.

والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد؛ لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى، بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال، وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض لاسيما إذا كانت من جنس واحد، فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر.

وقوله: فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم، وإنما ذكره هاهنا؛ لأن فيه وفي مسألة التكبير معنى مشتركاً، وهو كونهما في معنى المنصوص، فلذلك جمعهما في سلك واحد.

(واستعمال الماء لإزالة النجاسة، فيجوز بكل ما يصلح لها) اعلم أنه إن أُورد الإشكال على قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} وقوله عليه السلام: «الماء طهور» فغير وارد؛ لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور. وإن أُورد على قوله عليه الصلاة والسلام: «حتيه واقرصيه ثم اغسله بالماء» فوارد.

والجواب: أن استعمال الماء ليس مقصوداً بالذات؛ لأن من ألقى الثوب النجس، أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء، ولو كان استعماله مقصوداً بالذات لم يسقط بدون العذر، لكن الواجب إزالة العين النجسة.

(وإنما لا يزول الحدث) بسائر المائعات؛ لكونه غير معقول في الأصل، وهو الماء بخلاف الخبث؛ فإن إزالته معقولة، ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعاً للخرج، وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه؛ ولأن الماء مطهر طبعاً فيزول به كلاهما وغيره، كالخل مثلاً قالع يزول به الخبث لا الحدث.

فإن قيل: لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية، كالتيمم.

قلنا: يأتي الجواب في فصل المناقضة.

[العلة]

(فصل: العلة، قيل: المعرّف، ويشكل بالعلامة)^(١).

اختلفوا في تعريف العلة:

فقال البعض: هي المعرف أي: ما يكون دالاً على وجود الحكم، وقالوا: العلل الشرعية كلها معرفات؛ لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة، بل المؤثر هو الله تعالى.

قلنا: تدخل العلامة في تعريف العلة، ولا يبقى الفرق بينهما، لكن الفرق ثابت؛ لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل، كالملك إلى الشراء، والقصاص إلى القتل، وليست الأحكام مضافة إلى العلامات، كالرجم إلى الإحصان، فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة.

(وقيل: المؤثر، وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة).

اعلم أن البعض عرفوا العلة بالمؤثر.

والمراد بالمؤثر: ما به وجود الشيء، كالشمس للضوء، والنار للإحراق، والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست

(١) العلة في اللغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله، ولذلك سُمِّي المرض علةً، والمريض معتل؛ لأنَّ حالة المريض تتغير به من الصحة والقوة إلى المرض والضعف.

وسُمِّي الأمر المثبت للحكم في الشرع علةً؛ لأنه يتغير بها حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم، إذ لم يعد الحكم خاصاً بالمنصوص عليه؛ بل يعتداه إلى كل واقعة وُجدت فيها العلة.

بمؤثرة، بل العلل الشرعية كلها معرفات؛ لأن الحكم قديم، فلا يؤثر فيه الحادث.

والجواب عن هذا: أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم، فإن إيجاب الله قديم، والوجوب حادث. فالمراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في الإيجاب القديم، بل في الوجوب الحادث، بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث، كالدلوك مثلاً.

فالمراد بكونه مؤثراً: أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر، كالقصاص بالقتل، والإحراق بالنار، ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية، فكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك، وهم المعتزلة، فكما أن النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق؛ فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضاً عقلاً.

وكل من جعل العلة العقلية مؤثرة، بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء، فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار، لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيب الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار، فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة على ما عُرف في علم الكلام.

(إلا أن يقال: بالنسبة إلينا؛ فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا) فإننا مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة، فيجب القصاص بالقتل، وإن كان في الحقيقة المقتول ميت بأجله، ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب، فهذا معنى كونها مؤثرة.

(وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب).

بعض الناس عرفوا العلة بالباعث، يعني ما يكون باعثاً للشارع على شرع الحكم، كما في قولك: جئتك لإكرامك؛ الإكرام باعث على المجيء، والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس.

وقوله: (لا على سبيل الإيجاب) احتراز عن مذهب المعتزلة؛ فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم (أي: المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم).

هذا تفسير الباعث لا على سبيل الإيجاب، فإن المراد من الحكمة: المصلحة.

والمراد من كونه مشتملاً على الحكمة: أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص: القتل العمد العدوان، ولا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى (من جلب نفع) أي: إلى العباد (أو دفع ضرر) أي: عن العباد.

وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، مع أن الأصلح لا يكون واجباً عليه خلافاً للمعتزلة.

وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها؛ فإن بعثة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لاهتداء الخلق، وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة.

وقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله} وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، ودالة على ما قلنا.

وأيضاً لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم العبث^(١).

(١) استدل القائلون بالتعليل بما يلي:

الدليل الأول: الاستقراء، وهو أنا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن أحكام الشريعة وضعت لمصالح العباد:

أولاً: من القرآن الكريم: من ذلك أن الله تعالى قال في بعثة الرسل: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين، ما كانت رحمة، بل نقمة؛ لكون التكليف بها محض تعب ونصب.

وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب فأكثر من أن تحصى، ومن ذلك قول الله تعالى بعد آية الوضوء: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ عَلَيْكُمْ﴾. وقال

في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾. وقال في الصيام: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. وقال في القصاص: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي

ودليلهم^(١): أنه إن فعل لغرض: فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعله، وإن كان أولى به كان مستكملاً به، فيكون ناقصاً في ذاته.

وقد قيل عليه: إنه إنما يكون مستكملاً به لو كان الغرض راجعاً إليه، وهنا راجع إلى العبد.

وأجابوا عن ذلك: أن تحصيل مصلحة العبد، وعدمه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضاً وداعياً له إلى الفعل؛ لأنه حينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح، وإن لم يستويا بالنسبة إليه يكون فعله أولى، فيلزم الاستكمال.

أقول: هذا الجواب غير مرضي؛ لأننا لا نسلم أنه إن استويا بالنسبة إليه

الْأَلْبَبُ

فهذه الآيات وغيرها كثير قد ربطت الأحكام بالمعاني والأوصاف المعتبرة على جهة التعليل بها، وإذا دلَّ الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة.

ثانياً: من السنة: قول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

فقد علّق النبي ﷺ الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، فأمر بما يحبه الله، ودعا إليه بحسب الإمكان، ونهى عما يبغضه الله، وحسم مادته بحسب الإمكان، وفي ذلك بيان لما في الزواج من مصالح مجلوبة، ومفاسد مدروءة: مصالح حفظ البصر، والفرج، والتناسل، والتكاثر، وفي هذا فلاح وصلاح. ومفاسد تتركب عن نقيض هذه المصالح من مخالفة الشرع، وإباحة ما حرّم، وفي هذا فتنة وفساد كبير.

(١) أي: دليل النافين للتعليل.

لا يكون غرضاً وداعياً، ولا نسلم أن الترجيح من غير مرجح. لم لا يجوز أن تكون الأولوية بالنسبة إلى العباد مرجحاً^(١).

(وكون العلة هكذا تسمى مناسبة) أي: كونها بحيث تجلب النفع إلى العباد، وتدفع الضرر عنهم يسمى مناسبة.

والوصف المناسب: ما يجلب نفعاً، أو يدفع ضرراً.

وقد قال القاضي الإمام أبو زيد: الوصف المناسب: ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول.

(١) من أدلة النافين للتعليل:

الدليل الأول: أن من فعل فعلاً لعلّة كان حصولها بالنسبة إليه أولى، فيكون مستكماً بها؛ لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه، وذلك ممتنع على الله.

ونوقش هذا الدليل بأنه إنما يكون مستكماً به لو كان الغرض راجعاً إليه تعالى، وهنا راجع إلى العبد.

الدليل الثاني: أن القول بتعليل الأحكام يستلزم التسلسل؛ فإنه إذا فعل لعلّة، فتلك العلة أيضاً حادثة، فتفتقر إلى علة إن وجب أن يكون لكل حادث علة. وإن عقل الإحداث بغير علة لم يحتج إلى إثبات علة.

فهم يقولون: إن أمكن الإحداث بغير علة لم يحتج إلى علة، ولم يكن ذلك عبثاً، وإن لم يكن وجود الإحداث إلا لعلّة، فالقول في حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول، وذلك يستلزم التسلسل.

ونوقش هذا الدليل بأن هذا التسلسل في الحوادث المستقبلية لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلاً لحكمة، كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل. والتسلسل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل؛ فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما.

وقد ذكروا أن المناسب: إما حقيقي، وإما إقناعي:

فالحقيقي: إما لمصلحة دينية، كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق، فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر، والحكم وجوب الصلاة والصوم. والحكمة رياضة النفس وقهرها.

أو دنيوية وهي: إما ضرورية، وهي خمسة: حفظ النفس، والمال، والنسب، والدين، والعقل.

فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص، والضمان، وحد الزنا، والجهاد، وحرمة المسكرات، والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان، والسرقه، والغصب مثلاً، والزنا، وحرية الكافر، والإسكار.

وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة، فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم شرعية التزويج، والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء، وهذه المصلحة ليست ضرورية، لكنها في محل الحاجة؛ لأنه يمكن أن يفوت الكفء لا إلى بدل.

وإما أن لا تكون ضرورية ولا محتاجاً إليها، بل للتحسين كحرمة القاذورات؛ فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب آدمي، فلا يحسن تناولها.

والإقناعي: ما يتوهم أنه مناسب، ثم إذا تؤمل يظهر خلافه، كنجاسة

الخمر لبطلان بيعها، فمن حيث إنها نجسة تناسب الإدلال، والبيع يقتضي الإعزاز، لكن معنى النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة، وهذا لا يناسب بطلان البيع.

(والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد؛ لخفائها، وعدم انضباطها، بل في الجنس، فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها) أي: يدور الوصف مع الحكمة.

(أو يغلب وجودها) أي: وجود الحكمة (عنده) أي: عند الوصف.

والمراد: أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلاً للحكمة دائماً وفي الأغلب (كالسفر مع المشقة).

أي: ليس المراد أن المشقة هي الحكمة، بل الحكمة هي دفع الضرر، ودفع الضرر إنما يتحقق في صورة وجود الضرر، ووجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة، ثم المشقة غالبية الوجود في السفر، فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السفر يكون محصلاً للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب.

(وهنا أبحاث: الأول: الأصل في النصوص عدم التعليل) عند البعض إلا بدليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الهرة ليست بنجسة؛ لأنها من الطوافين والطوافات عليكم».

فتعليله عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النص معلل، وأن عدم نجاستها معلل بالطواف (لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة؛ ولأن التعليل بكل الأوصاف محال، وبالبعض محتمل).

وعند البعض: هي معللة بكل وصف إلا لمانع؛ لأن كل وصف صالح لهذا) أي: للتعليل.

(والنص مظهر للحكم، والعلة داعية) جواب عن قوله: إن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة أي: نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته، لا أنه داع، بل الداعي إلى الحكم هو العلة.

(والتعليل لإثبات الحكم في الفرع) جواب آخر عن قوله: إن النص موجب بصيغته، أي: نعم إن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع، بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة، ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل.

(وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - معللة، لكن لا بد من دليل مميز؛ لأن بعض الأوصاف متعدد، وبعضها قاصر، فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها، وعندنا: لا بد مع ذلك) أي: مع ما قاله الشافعي رحمه الله

تعالى (من الدليل على أن النص معلل في الجملة؛ لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة، نظيره في حديث الربا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «يداً بيد» يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضاً؛ لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازاً عن بيع الدين بالدين) فإنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (شرط تعيين الآخر احترازاً عن شبهة الفضل) فإن للنقد مزية على النسيئة.

(وقد وجدنا هذا الحكم متعدياً حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعاً. وشرط الشافعي - رحمه الله تعالى - التقابض في بيع الطعام بالطعام، فإذا وجدناه معللاً في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضاً؛ لأنه أثبت منه) لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض، وهو موجود حقيقة في ربا الفضل، كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها.

أما الربا في النسيئة، وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائمة، لا حقيقة الفضل، هذا ما قالوا.

واعلم أن اشتراط هذا الشرط - وهو كون هذا النص معللاً في الجملة - في غاية الصعوبة؛ لأن التعليل إن توقف على تعليل آخر، فالتعليل الموقوف عليه إن توقف على تعليل آخر يلزم التسلسل، وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف على هذا.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأننا لما شرطنا في العلة التأثير، وهو أن يثبت بالنص أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في

جنس هذا الحكم أو نوعه، لا يثبت التأثير إلا وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة؛ لأنه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة.

(الثاني^(١)): يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً، كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا) فإن الذهب والفضة خلقا ثمناً، وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً (حتى تجب الزكاة في الحلي، وللربا عنده.

وعارضاً، كالكيل للربا) فإن الكيل ليس بلازم حساً للحنطة والشعير؛ فإنهما قد يباعان وزناً.

(وجلياً وخفياً على ما يأتي.

واسماً) أي: اسم جنس «كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: إنه دم عرق انفجر» وهذا اسم مع وصف عارض) الدم اسم جنس، والانفجار وصف عارض.

(وحكماً، كقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو كان على أبيك دين») قاس النبي - عليه الصلاة والسلام - أجزاء قضاء الحج عن الأب على أجزاء قضاء دين العباد عن الأب.

(١) أي البحث الثاني من الأبحاث التي سبقت الإشارة إليها، وكان البحث الأول هو: الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل.

والعلة: كونهما ديناً، وهو حكم شرعي؛ لأن الدين لزوم حق في الذمة.
 (وكقولنا في المدبر: إنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى، فلا
 يباع، كأم الولد) فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم
 الولد.

والعلة: كونهما مملوكين، تعلق عتقهما بمطلق موت المولى، وهذا
 حكم شرعي.

وإنما قال: (بمطلق موت المولى) احترازاً عن المدبر المقيد، كقوله:
 إن مت في هذا المرض فأنت حر.

(ومركباً، كالكيل والجنس وغير مركب، وهذا ظاهر.

ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي).

(مسألة: ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا)^(١).

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز؛ فإنه جعل علة الربا في الذهب

(١) العلة إما أن تكون متعدية، وإما أن تكون قاصرة:

فالعلة المتعدية: هي التي تتعدى محل النص إلى غيره. مثل: القتل، والزنا، والإسكار.
 والعلة القاصرة: هي التي يقتصر وجودها على الأصل، ولا تتعداه إلى غيره. وتسمى أيضاً: العلة
 الواقفة، والعلة اللازمة. مثل: الرمل في الأشواط الأول من الطواف؛ لإظهار الجلد للمشركين.
 والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها؛ للتعرف على براءة رحمها.
 ينظر: الإبهاج (٢٥٣٠/٦)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٤٢٩/٥)، ومباحث العلة في القياس عند
 الأصوليين (ص ٣٠٨)، وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها (٨٠٨/٢).

والفضة الثمنية، فهي مقتصرة على الذهب والفضة، غير متعدية عنهما؛ إذ غير الحجرين لم يخلق ثمناً.

والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة، أما إذا كانت منصوبة فيجوز عليتها اتفاقاً^(١) (لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص) سواء كان معقول المعنى، أو لا (وإنما يجوز التعليل للاعتبار؛ إذ ليس للعبد بيان عليّة أحكام الله تعالى، وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا) أي: في الاعتبار.

(وفائده: أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء؛ إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم.

(١) يتضح محل النزاع في المسألة مما يلي:

أولاً: اتفق الأصوليون على جواز التعليل بالعلة المتعدية، ولا يتصور اختلافهم فيها؛ لأن تعدية الحكم من محل النص إلى غيره شرط لصحة القياس، وبدون التعدية لا يسمى قياساً؛ فإن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع ليلحق بالأصل.

ثانياً: اتفقوا على جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ لأن ما ثبت بها ليس موضع اجتهاد واختلاف. إلا ما نقله القاضي عند الوهاب عن أكثر فقهاء العراق من أن التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز على الإطلاق، سواء كانت منصوبة أو مستنبطة. قال تاج الدين السبكي: وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي فنقل الخلاف.

ثالثاً: اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة، وهو محل النزاع في المسألة.

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٧١/٣)، ونهاية الوصول في دراية الأصول (٣٥١٩/٨) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣١٥/٣)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (١٨٢/٤)، ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص ٣٠٨).

فإن قيل: التعدية موقوفة على التعليل، فتوقفه عليها دور.

قلنا: يتوقف على علمه بأن الوصف حاصل في الغير أي: التعليل لا يتوقف على التعدية، بل يتوقف التعليل على العلم بأن هذا الوصف حاصل في غير مورد النص.

واعلم أن كثيراً من العلماء قد تحيروا في هذه المسألة، واستبعدوا مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيها توهماً منهم أن الحق أن يتفكروا أولاً في استنباط العلة أن العلة في الأصل ما هي؟ فإذا حصل غلبة الظن بالعلة: فإن كانت متعدية من الأصل أي: حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى الحكم، وإلا فلا، بل يقتصر الحكم على مورد النص، أو مورد الإجماع، فيقتصر الحكم.

أما توقف التعليل على التعدية، أو على العلم بأن العلة حاصلة في غير الأصل فلا معنى له.

فأقول: هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي رحمه الله.

ومعنى التأثير: اعتبر الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه، فإن كان الوصف مقتصرًا على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلاً؛ لأن نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدرى أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره.

وعند الشافعي رحمه الله: لما كان مجرد الإخالة كافياً يحصل الوقوف على العلة مع الاقتصار على مورد النص.

فحاصل الخلاف: أنه إذا كان الوصف مقتصرًا على مورد النص أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه علة عندنا خلافاً له، فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا، وصحته عنده.

وثمره الخلاف: أنه إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر، ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة، هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا؟

فعنده: يمنع، وعندنا: لا؛ فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر؛ فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن، فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر.

كما أن توهم أن لخصوصية الأصل تأثيراً في الحكم فهذا المعنى لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر، فكذا هاهنا، إلا إذا كان الوصف القاصر يثبت عليه بالنص، كقوله عليه الصلاة والسلام: «حرمت الخمر لعينها» فحينئذ يثبت عليه، ويكون مانعاً من عليه وصف آخر.

فإن قيل: تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب تعليل بالوصف القاصر.

قلنا: لا بل متعدد إلى الحلبي.

فإن قيل: تعديته إلى الحلي لا تدل على كونه وصفاً مؤثراً، وقد جعلتم هذه المسألة مبنية على التأثير.

قلنا: معنى قولنا: إن الثمنية علة للزكاة في المضروب هو أن كون الذهب والفضة خلقاً ثمينين، دليل على أنهما غير مصروفين إلى الحاجة الأصلية، بل هما من أموال التجارة خلقة، فيكونان من المال النامي، وتأثير المال النامي في وجوب الزكاة عرف شرعاً. فمعنى كون الثمنية علة للزكاة: أن الثمنية من جزئيات كون المال نامياً، فتكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة، فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية.

(مسألة: ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل، كقوله في الأخ: إنه شخص يصح التكفير بإعتاقه، فلا يعتق إذا ملكه، كابن العم، فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيد؛ لأن هذا الوصف غير موجود في ابن العم. وإن أراد إعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الأخ.

وكقوله: إن تزوجت زينب فكذا. تعليق فلا يصح بلا نكاح. كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأننا نمنع وجود التعلق في الأصل.

أو ثبت الحكم في الأصل بالإجماع مع الاختلاف في العلة، كقوله في قتل الحر بالعبد: إنه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب) أي: مكاتب قتل وله مال يفي ببذل الكتاب، وله وارث غير سيده (فنقول: العلة في الأصل جهالة المستحق، لا كونه عبداً.

مسألة: ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق، كقوله: مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه، كما إذا أدى بعضُ البذل، فنقول: أداء بعض البذل عوض مانع).

(الثالث^(١): تعرف العلة بأمور:

أولها: النص: إما صريحاً، كقوله تعالى: { **كي لا يكون دولة** } يقال: صار الفيء دولةً بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذلك.
(وقوله تعالى: { **للدلوك الشمس** }، وقوله تعالى: { **فبما رحمة من الله** }، وغيرها من ألفاظ التعليل.

أو إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان، نحو قوله تعالى: { **والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما** }.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقربوه طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة مليئاً» والحق أن هذا صريح) لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل، فصار كاللام، فمعناه: لأنه يحشر.

(وكذا في لفظ الراوي نحو: «زنى ماعز فرجم».

أو يترتب الحكم على المشتق، نحو: أكرم العالم.

(١) أي البحث الثالث من الأبحاث التي سبقت الإشارة إليها، وكان البحث الأول هو: الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل. وكان البحث الثاني هو: يجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً.

أو يقع جواباً نحو: «واقعتُ امرأتِي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة».

أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد، نحو: «إنها من الطوافين»
والحق أن هذا صريح) إذ كلمة (إنّ) إذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية، كقوله تعالى: {وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء} ونظائره كثيرة.

فإما أن تكون (إن) في مثل هذا الكلام للتعليل، أو يكون تقديره (لأن) والحذف غير الإيماء.

(ونحو: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث.

أو يفرق في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما، نحو:
للفارس سهمان، وللراجل سهم) فإنه فرق في هذا الحكم بين الفارس والراجل (بحسب وصف الفروسية وضدها).

فقوله: مع ذكرهما إما أن يرجع الضمير إلى الحكمين باعتبار أنه ذكر الفرق بين الشيئين في الحكم، ففهم الحكمان، فيرجع الضمير إليهما، أو يرجع الضمير إلى الشيئين.

(أو ذكر أحدهما) أي أحد الحكمين أو أحد الشيئين (نحو: «القاتل لا يرث») فإن تخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل.

{أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء، نحو: {إلا أن يعفون} قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} والعفو يكون علة لسقوط المفروض.

{أو بطريق الغاية، نحو: حتى يطهرن، أو بطريق الشرط، نحو: «مثلاً بمثل، فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»} فاختلف الجنس يكون علة لجواز البيع.

{واعلم أن في هذه المواضع إن سلم العلية} إنما قال: إن سلم العلية؛ لأن العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة، نحو: "واقعتُ امرأتي"؛ لأنه وإن نسب الحكم إلى الواقعة لكن يمكن أن تكون العلة شيئاً يشمل علية الواقعة، كهتك حرمة الصوم مثلاً.

{لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلاً، نحو: {السارق والسارقة}} لأن السرقة إن كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصاً لا قياساً، وكذا في زنى ماعز ونحوه، فاستخرجه.

وأيضاً النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في "واقعت امرأتي" ونحوها، لا على كونها مناطاً، فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم.

وأيضاً الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية.

وثانيها^(١): الإجماع، كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال).

(وثالثها: المناسبة، وشرطها الملاءمة، وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية، وأظن أن المراد منه: أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن يكون أخص من كونه متضمناً لمصلحة، فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقاً) وكلمة (هذا) إشارة إلى كونه متضمناً لمصلحة.

(لكن كلما كان الجنس أقرب كان القياس أقوى) الاستدراك يتعلق بقوله: ويكفي الجنس البعيد هنا.

(والملائم كالصغر، فإنه علة لثبوت الولاية عليه؛ لما فيه من العجز، وهذا يوافق تعليل الرسول - عليه الصلاة والسلام - لطهارة سؤر الهرة بالطواف؛ لما فيه من الضرورة).

فإن العلة في أحد الصورتين العجز، وفي الأخرى الطواف، فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد، وهو الضرورة.

والحكم في إحدى الصورتين الولاية، وفي الأخرى الطهارة، وهما مختلفان، لكنهما مندرجان تحت جنس واحد، وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة.

(١) هذا هو الطريق الثاني من الطرق التي تُعرف بها العلة، وكان الطريق الأول هو النص.

فالحاصل: أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة، أي اعتبر الضرورة في حق الرخص.

(وكما يقال: قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر، والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره، والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع، وكذا حمل حد الشرب على حد القذف).

فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع؛ فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه، وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين ثمانون.

(وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل، ولا يجب عندنا، بل يجب إذا كانت مؤثرة، فالملاءمة كأهلية الشهادة، والتأثير كالعدالة.

وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل) وهي أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. (وعند البعض بمجرد كونه مخيلاً) أي يقع في خاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم.

(وهذا يسمى بالمصالح المرسلة) أي الأوصاف التي تعرف عليها بمجرد كونه مخيلاً تسمى بالمصالح المرسلة.

(وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالى) أي المصالح المرسلة.

فاعلم أن الوصف المرسل نوعان:

نوع لا يقبل اتفاقاً، وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد، وهو كونه متضمناً لمصلحة في إثبات الحكم.

ونوع يقبل عند الغزالي، وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد.

(إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس الكفار بأسارى المسلمين) فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم؛ إذ لم يعهد في الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق، لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات.

واعلم أنه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية، كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين، ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم، ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمين.

فتكون المصلحة ضرورية؛ لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس.

وتكون قطعية؛ لأن حصول المصلحة، وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية، كحصول المصلحة في رخص السفر؛ فإن السفر مظنة المشقة.

وتكون كلية؛ لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية.

فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم، لا يحل رمي الترس.

وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم إن تركنا رمي الترس.

وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية، كما إذا كانت جماعة في سفينة، وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقيون، لا يجوز طرحهم؛ لأن المصلحة غير كلية؛ لأنه على تقدير ترك الطرح لا تهلك إلا جماعة مخصوصة، وفي الترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الأسارى.

(والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه أو جنسه في نوعه أو جنسه) أي نوع الوصف أو جنسه (في نوع الحكم أو جنسه).
(والمراد بالجنس هنا: الجنس القريب، كالسكر في الحرمة) هذا نظير اعتبار النوع في النوع.

(وكقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو تمضمضت» الحديث، هذا نظير اعتبار الجنس في النوع، فإن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتباراً في عدم فساد الصوم.

وكقياس الولاية على الثيب الصغيرة، وعلى البكر الصغيرة بالصغر) هذا نظير اعتبار النوع في الجنس.

(ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال على الثيب الصغيرة، وكطهارة سؤر الهرة) نظير اعتبار الجنس في الجنس.

(فإن لجنس الضرورة اعتباراً في جنس التخفيف، وقد يتركب بعض الأربعة مع بعض فاستخرجه) كالصغر مثلاً، فإن لنوعه اعتباراً في جنس الولاية، ولجنسه اعتباراً في جنسها، فإن جنسه العجز والولاية ثابتة على العاجز كالمجنون مثلاً، وقس عليه البواقي.

والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي أحد عشر قسمًا، واحد منها مركب من الأربعة، وأربعة منها مركبة من ثلاثة، وستة مركبة من اثنين. ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع، ثم المركب من ثلاثة، ثم المركب من اثنين، ثم ما لا يكون مركباً.

(قد سمي البعض أول الأربعة غريباً، والثلاثة ملائمة، ثم لا يخلو من أن يكون له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، ويسمى شهادة الأصل، وهي أعم من أولى الأربعة مطلقاً).

أي شهادة الأصل أعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم، ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم؛ لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم، فقد وجد للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم.

(وبينها وبين أخيري الأربعة عموم وخصوص من وجه) أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من أخيري الأربعة، وقد يوجد واحد من

أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل، وقد يوجدان معا.

(فالتعليل بهما بدون الشهادة حجة، ويسمى عند البعض تعليلًا لا قياسًا، وعند البعض هو قياس أيضًا، وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير، لا يكون حجة عندنا، ويسمى غريبًا أيضًا).

اعلم أن التعليل بأولى الأربعة لا يكون إلا مع شهادة الأصل؛ لما قلنا: إنها أعم، فيكون التعليل بكل منهما قياسًا اتفاقًا، والتعليل بأخيري الأربعة إذا وجد مع شهادة الأصل يكون قياسًا اتفاقًا.

وإذا وجد بدون شهادة الأصل فعند البعض قياس، وعند البعض لا، ويسمى تعليلًا، لكنه مقبول اتفاقًا، وإنما الخلاف في تسميته قياسًا، وشهادة الأصل قد توجد بدون الأولين؛ لأنها أعم من كل منهما مطلقًا، وقد توجد بدون أخيري الأربعة؛ لأنها أعم من كل منهما من وجه، فإذا وجدت بدون التأثير لا يقبل عندنا، ويسمى غريبًا، أي يسمى الوصف الذي يوجد في صورة يوجد فيها نوع الحكم من غير تأثير غريبًا.

فالغريب نوعان: أحدهما مقبول، وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم. والثاني مردود، وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم، لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا.

(وإنما اعتبرنا التأثير؛ لأنه) أي القياس (أمر شرعي، فيعتبر فيه) أي في القياس (اعتبار الشارع) وهو أن يكون القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه.

«ولأن العلل المنقولة ليست إلا مؤثرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنها من الطوافين والطوافات عليكم».

وقوله في المستحاضة: «إنه دم عرق انفجر» ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في وجوب الطهارة، وفي عدم كونه حيضاً، وفي كونه مرضاً لازماً، فيكون له تأثير في التخفيف.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو تمضمضت بماء» الحديث، وغيرها من أقيسة الرسول عليه السلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وعلى هذا قلنا: مسح الرأس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف؛ لأن كونه مسحاً مؤثر في التخفيف، حتى لم يستوعب محله.

وأما قوله: ركن فيسن تثليثه كما في سائر الأركان. فغير معقول، وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة.

وأيضاً قلنا: صوم رمضان متعين، فلا يجب التعيين، وقد ظهر تأثيره أي تأثير المتعين في عدم التعيين (في الودائع والمغصوب) فإن رد الوديعة والمغصوب واجب عليه، ولا يجب عليه رد غير هذا، ولما كان هذا الرد متعيناً لا يجب عليه تعيينه، بأن يقول: هذا الرد هو رد الوديعة، فإن ردها مطلقاً يصرف إلى الواجب عليه، وهو رد الوديعة.

(وفي النقل) فإنه إذا نوى في غير رمضان صوماً مطلقاً، ينصرف إلى النقل؛ لتعيينه، ففي رمضان ينصرف إلى صوم رمضان لتعيينه.

(فإن فرض رمضان فيه كالنقل في غيره، وبعض العلماء احتجوا بالتقسيم فيه) أي على العلية في القياس.

(وهو أن يقول: العلة إما هذا، أو هذا، أو هذا، والأخيران باطلان، فتعين الأول، فإن لم يكن حاصراً لا يقبل، وإن كان حاصراً بأن يثبت عدم علية الغير) أي غير هذه الأشياء التي ردد فيها (بالإجماع مثلاً) إنما قال: مثلاً؛ لأنه يمكن أن يثبت عدم علية الغير بالنص.

(بعدما ثبت تعليل هذا النص يقبل، كإجماعهم على أن علة الولاية، إما الصغر أو البكارة، فهذا إجماع على نفي ما عداهما.

وبتنقيح المناط، وهو أن يبين عدم علية الفارق ليثبت علية المشترك).
الفارق: هو الوصف الذي يوجد في الأصل دون الفرع. والمشارك هو الوصف الذي يوجد فيهما.

(وعلمائنا رحمهم الله لم يتعرضوا لهذين، فإنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى النص، أو الإجماع، أو المناسبة، وبال دوران، وهو باطل عندنا، ففسره بعضهم بأنه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف، وزاد بعضهم عدم عند عدم، وشرط بعضهم قياس النص في الحالين) أي في حال وجود الوصف وعدمه.

(ولا حكم له، نظيره أن المرء إذا قام إلى الصلاة وهو متوضئ، لا يجب عليه الوضوء، وإذا قعد وهو محدث يجب، فعلم أن الوجوب دائر

مع الحدث) فإننا قد وجدنا وجوب الوضوء دائراً مع الحدث وجوداً وعدمًا.

والنص موجود في الحالين، أي حال وجود الحدث، وحال عدمه، ولا حكم له؛ لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام إلى الصلاة وجب الوضوء، وكلما لم يوجد لم يجب. أما عند القائلين بالمفهوم فظاهر. وأما عندنا فلأن الأصل هو العدم على ما مر في مفهوم المخالفة، وموجب النص غير ثابت في الحالين.

أما حال عدم الحدث فإن ظاهر النص يوجب أنه إذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء، وهذا غير ثابت. وأما حال وجود الحدث؛ فلأنه ينبغي أنه إذا لم يقم إلى الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء.

أما عند القائلين بالمفهوم فلأن هذا الحكم هو مدلول النص. وأما عندنا فلأن عدم وجوب الوضوء، وإن كان بناء على العدم الأصلي، لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازاً، فعلم بهذا على الحدث؛ إذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص أصلاً.

(قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب، ولا يحل عند شغله بغير الغضب. لهم أن علل الشرع أمارات، فلا حاجة إلى معنى يعقل.

قلنا: نعم في حقه تعالى، أما في حق العباد فإنهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل، كنسبة الملك إلى البيع، والقصاص إلى القتل، فإنه يجب القصاص مع أن المقتول ميت بأجله، فلا بد من التمييز بين العلل والشروط، والوجود عند الوجود لا يدل على العلية؛ لأنه قد يقع اتفاقاً، وقد يقع في العلامة، ولا يشترط لها أيضاً أي لا يشترط الوجود عند الوجود للعلية.

(لأن التخلّف لمانع لا يقدح فيها، ثم العلة عين ذلك الوصف عند القائلين بتخصيصها، وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به).

اعلم أن تخلّف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية، أما عند القائلين بتخصيص العلة فلأن الشيء يمكن أن يكون علة، والحكم تخلّف عنه لمانع، وهذا التخلّف لا يقدح في العلية.

وأما عند من لا يقول بتخصيص العلة فإن العلة مجموع ذلك الوصف مع عدم المانع، فالوصف يكون جزءاً للعلة.

فمعنى قولنا: إن التخلّف لمانع لا يقدح فيها: أن التخلّف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءاً للعلة.

(ولا يشترط عدم عند عدم؛ لأنه قد يوجد بعلة أخرى وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا نادراً، فكيف يجعل أصلاً في باب القياس، وأيضاً هو غير مسلم في آية الوضوء؛ لأنه ثبت الحدث

بالنص؛ لأن ذكره في الخلف ذكر في الأصل، ولأن المعنى إذا قمتم من مضاجعكم، والنوم دليل الحدث، ولما كان الماء مطهراً دل على قيام النجاسة، فاكتمى فيه) أي في الماء، يعني في إيجاب الوضوء (بدلالة النص) أي على وجود الحدث. (واختار في التيمم التصريح) أي بوجود الحدث، وهو قوله تعالى: { **أو جاء أحد منكم من الغائط** } إلى قوله: { **فتيمموا** }.

(وأيضاً فيه إيماء) أي في النص إشارة (إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سنة؛ لكونه ائتماراً لظاهر الأمر، وعند الحدث واجب، بخلاف الغسل؛ فإنه ليس بسنة لكل صلاة) وهذا وجه آخر لترك التصريح بالحدث في الوضوء والتصريح به في التيمم.

(والغضب لا يوجد بدون شغل القلب، ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه) هذا منع لقوله: فإنه يحل القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب، فما ذكر أن النص قائم في الحاليين ولا حكم له ممنوع.

أما حال وجود الوصف فإنه لا يحل القضاء إلا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر في المتن.

وأما حال عدم الوصف وهو غير مذكور في المتن، فعندنا لا دلالة للنص على عدم الحكم عند عدم الوصف، وكذا عند من يقول بالمفهوم؛ لأن من شرائط مفهوم المخالفة: أن لا يثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت، وقد ذكرتم أن القضاء لا يحل عند شغل القلب بغير

الغضب، فيثبت التساوي بين المنطوق والمسكوت، فلم يوجد شرط صحة مفهوم المخالفة، فلا يكون النص حينئذ دالاً على عدم الحكم عند عدم الوصف، فبطل قوله: إن النص قائم في الحالين ولا حكم له.

(فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة)، كإحداث تصرف موجب للملك) أي لا يجوز بالقياس إحداث تصرف يكون علة لثبوت الملك.

(وقولنا: الجنس بانفراده يحرم النساء بالنص، وهو نهى عن الربا والريبة) جواب إشكال وهو أنكم أثبتم بالقياس شيئاً هو علة لحرمة النساء، وهو الجنس بانفراده، أي بدون الكيل والوزن.

فأجاب بأن هذا النص وهو قول الراوي: "نهى النبي ﷺ عن الربا والريبة".

والريبة: الشك، والمراد بالريبة هنا: شبهة الربا، وشبهة الربا ثابتة فيما إذا كان الجنس بانفراده موجوداً، أو قد باع نسيئة؛ لأن للنقد مزية على النسيئة.

(وكون الأكل والشرب موجباً للكفارة بدلالة النص، وكذا القصاص في القتل بالمثل عندهما) أي ثابت بدلالة النص لا بالقياس المستنبط فلا يرد حينئذ إشكال.

(وصفتها) بالجر أي لا يجوز التعليل لإثبات صفة العلة (كإثبات السوم في الأنعام، ولإثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح) هذا نظير إثبات الشرط.

(وككونهم رجالاً أو مختلطة) نظير إثبات صفة الشرط.

(ولإثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم) نظير إثبات الحكم.

(وكصفة الوتر) نظير إثبات صفة الحكم (لأن فيه نصب الشرع بالرأي، فلا يجوز ابتداء، أما إذا كان له أصل فيصح، كاشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام) أي عند الشافعي رحمه الله.

(فإن له) أي لاشتراط التقابض عند الشافعي رحمه الله (أصلاً وهو الصرف، ولجوازه بدونه أصلاً) أي لجواز البيع بدون التقابض عندنا أصلاً (وهو بيع سائر السلع).

فالحاصل: أن اشتراط التقابض عند الشافعي - رحمه الله - وإن كان إثبات الشرط فإنه يوجد له أصل، وهو بيع الصرف، وعدم اشتراطه عندنا كذلك يوجد له أصل، وهو بيع سائر السلع (فالتعليل لا يصح إلا للتعدية، هذا ما قالوا).

إنما قلت هذا؛ لأنني نقلت هذا الفصل عن أصول الإمام فخر الإسلام - رحمه الله - ولم أدر ما مراده؟

فإن أراد أن القياس لا يجري في هذه الأشياء أصلاً فهذا لا يصح، وقد قال في آخر الباب: وإنما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له في الشريعة أصل يصح تعليله، وأما إذا وجد له فلا بأس به.

وإن أراد أنه لا يصح التعليل في هذه الأمور إلا إذا كان لها أصل، فلا

معنى لتخصيص هذه الأمور بهذا الحكم، ولا فائدة في تفصيلها، بل يكفيه أن يقول: لا يصح القياس إلا إذا كان له أصل. وهذا المعنى معلوم من تعريف القياس، فإنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة.

(والحق إثبات العلة أنه إن ثبت أن عليتها لمعنى آخر يصلح للتعليل، فكل شيء يوجد فيه ذلك المعنى يحكم بعليته، لكن لا يكون هذا إثبات العلة بالقياس؛ لأن العلة في الحقيقة ذلك المعنى وإن لم يثبت ذلك) فلا؛ لأنه يكون تعليلًا بالمرسل، وهذا هو المختلف فيه.

(فصل : القياس : جلي، وخفي).

فالخفي: يسمى بالاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي) فإن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياساً خفياً؛ لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي أيضاً كما ذكر في المتن، لكن **الغالب في كتب أصحابنا أنه إذا ذُكر الاستحسان أُريد به القياس الخفي.**

(وهو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه الأفهام) هذا تفسير الاستحسان، وبعض الناس تحيروا في تعريفه، وتعريفه الصحيح هذا، وهو أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي.

وقوله: (الذي يسبق إليه الأفهام) تفسير للقياس الجلي (وهو حجة عندنا؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعاً ضمير وهو راجع إلى الاستحسان).

وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلاً منهم، فإن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن أنكروه من حيث المعنى فباطل أيضاً؛ لأننا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها، يقع في مقابلة القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي، فلا معنى لإنكاره.

(لأنه إما بالأثر، كالسلم، والإجارة، وبقاء الصوم في النسيان.

وإما بالإجماع، كالاستصناع.

وإما بالضرورة، كطهارة الحياض، والآبار.

وإما بالقياس الخفي.

وذكروا له) أي للقياس الخفي (قسمين: الأول: ما قوي أثره) أي تأثيره.

(والثاني: ما ظهر صحته وخفي فساد) أي إذا نظرنا إليه بادئ النظر نرى صحته، ثم إذا تأملنا حق التأمل علمنا أنه فاسد.

(وللقياس) أي للقياس الجلي (قسمان:

ما ضعف أثره، وما ظهر فساد) وخفي صحته، فأول ذلك راجح على أول هذا) أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي أثره راجح على القسم الأول من القياس الجلي، وهو ما ضعف أثره.

واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القياس الجلي، وإذا ذكرنا الاستحسان نريد به القياس الخفي، فلا تنس هذا الاصطلاح.

(لأن المعتبر هو الأثر لا الظهور، وثاني هذا على ثاني ذلك) أي القسم الثاني من القياس، وهو ما ظهر فساد) وخفي صحته راجح على القسم الثاني من الاستحسان، وهو ما ظهر صحته وخفي فساد.

(فالأول) وهو أن يقع القسم الأول من الاستحسان في مقابلة القسم الأول من القياس، كسؤر سباع الطير؛ فإنه نجس قياساً على سؤر سباع البهائم، طاهر استحساناً؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر.

والثاني وهو أن يقع القسم الثاني من الاستحسان في مقابلة القسم الثاني من القياس (كسجدة التلاوة تؤدي بالركوع قياماً؛ لأنه تعالى جعل الركوع مقام السجدة في قوله: {وخرّ راکعاً} استحساناً؛ لأن الشرع أمر بالسجود، فلا تؤدي بالركوع كسجود الصلاة، فعملنا بالصحة الباطنة في القياس، وهي أن السجود غير مقصود هنا، وإنما الغرض ما يصلح تواضعاً مخالفة للمتكبرين).

واعلم أنهم جعلوا في هذه المسألة كون السجود يؤدي بالركوع حكماً ثابتاً بالقياس، وعدمه حكماً ثابتاً بالاستحسان.

ولا أدري خصوصية الأول بالقياس والثاني بالاستحسان، فلهذا أوردت مثلاً آخر وهو قوله: (وكما إذا اختلفا في ذراع المسلم فيه ففي القياس يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم، فيوجب التحالف، وفي الاستحسان لا؛ لأنهما ما اختلفا في أصل المبيع، بل في وصفه، وإذا لا يوجب التحالف، لكن عملنا بالصحة الباطنة للقياس، وهي أن الاختلاف في الوصف هنا يوجب الاختلاف في الأصل).

اعلم أنه إذا اختلف المتعاقدان في ذراع المسلم فيه، ففي القياس يتحالفان، وفي الاستحسان لا، وذلك لأنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم، فيوجب التحالف كما في المبيع. فهذا قياس جلي يسبق إليه الأفهام، ثم إذا نظرنا علمنا أنهما ما اختلفا في أصل المبيع، بل في وصفه؛ لأنهما اختلفا في الذراع، والذراع وصف؛ لأن زيادة الذراع توجب جودة

في الثوب، بخلاف الكيل والوزن.

وإذا كان الذراع وصفاً والاختلاف في الوصف لا يوجب التحالف، فهذا المعنى أخفى من الأول، فيكون هذا استحساناً، والأول قياساً، هذا ما ذكره.

واعلم أنه لا دليل على انحصار القياس والاستحسان في هذين القسمين، وعلى انحصار التعارض بينهما في هذين الوجهين، فلهذا أوردت الأقسام الممكنة عقلاً وقلت:

(وبالتقسيم العقلي ينقسم كل إلى ضعيف الأثر وقوي، وعند التعارض لا يرجع الاستحسان إلا في صورة واحدة) وهي أن يكون القياس ضعيف الأثر، والاستحسان قوي الأثر. أما في الصور الثلاث الأخر فالقياس راجح على الاستحسان.

أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح.

وأما إذا كانا قوين فالقياس يرجح لظهوره. وأما إذا كانا ضعيفين، فإما أن يسقط، أو يعمل بالقياس لظهوره، فلهذا أوردت الحكم المتيقن، وهو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث، ويرجح في صورة واحدة.

(وإلى صحيح الظاهر والباطن، وفاسدهما، وصحيح الظاهر فاسد الباطن، والعكس، فالأول من القياس يرجح على كل استحسان، وثانيه مردود.

بقي الأخيران، فالأول من الاستحسان أي صحيح الظاهر والباطن يرجح عليهما، أي على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وثانيه مردود أي ثاني الاستحسان، وهو فاسد الظاهر والباطن.

بقي الأخيران أي من الاستحسان، وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن، وعكسه، فالتعارض بينهما وبين أخيري القياس إن وقع مع خلاف النوع فما ظهر فساد بادي النظر لكن إذا تؤول تبين صحته أقوى مما كان على العكس).

اعلم أن التعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان، أي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وبين كل واحد من أخيري القياس إن وقع مع اختلاف النوع، وهذا في صورتين: إحداهما: أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس.

وثانيتها: أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس. فلا شك أن ما ظهر فساد بادي النظر لكن إذا تؤول تبين صحته أقوى مما كان على العكس سواء كان قياساً أو استحساناً.

(ومع اتحاده إن أمكن فالقياس أولى) أي إن وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع، وهو أن يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياساً كذلك، أو يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياساً كذلك

يكون القياس راجحاً في الصورتين، وإنما قلنا: إن أمكن؛ لأننا لم نجد تعارض القياس والاستحسان على هذه الصفة.

والظاهر أنه إذا كان الاستحسان على صفة، كان القياس على خلاف تلك الصفة؛ لأن القياس لا يكون صحيحاً في نفس الأمر إلا وقد جعل الشرع وصفاً من الأوصاف علة للحكم، بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقاً، أو كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم، لكنه وجد ذلك الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع، فيوجد ذلك الحكم.

فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح، سواء كان جلياً أو خفياً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفاً آخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعنى المذكور، ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع؛ إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض، وهذا محال على الشارع تعالى وتقدس.

فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع، وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد، فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك.

(وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا

التفصيل أيضاً) لأنه لا يخلو: إما أن يكون صحيح الظاهر، أو فاسد الظاهر، وعلى كل من التقديرين لا يخلو من أنه إذا تؤمل حق التأمل: يتبين صحته، أو يتبين فساده.

وإذا كانت القسمة منحصرة في هذه الأقسام، فقوي الأثر وضعيفه لا يخلو من أحد هذه الأقسام قطعاً.

(والمستحسن بالقياس الخفي يعدي، لا المستحسن بغيره، نظيره أن في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع اليمين على المشتري فقط قياساً؛ لأنه المنكر، وعليهما قياساً خفياً؛ لأن البائع ينكر تسليم المبيع) أي إنما يحلف البائع؛ لأنه ينكر وجوب تسليم المبيع بقبض ما هو ثمن في زعم المشتري، وإنما يحلف المشتري؛ لأنه ينكر زيادة الثمن. ولما كان هذا ظاهراً لم يذكره في المتن.

(فيعدى إلى الوارثين) أي إذا اختلف وارثا البائع والمشتري في قدر الثمن قبل قبض المبيع تحالف الوارثان.

(وإلى الإجارة) أي إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفاً.

(وأما بعد القبض فثبوته بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاً وتراداً» فلا يعدى إلى الوارث وإلى حال هلاك السلعة.

والاستحسان ليس من باب تخصيص العلة على ما يأتي).

بعض الناس زعموا أن الاستحسان من باب تخصيص العلة، وليس كذلك؛ لما يأتي في تخصيص العلة أن ترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصاً.